

해양사고의 조사 및 심판에 관한 사무처리요령

일부개정(안)

1. 개정이유

하나의 사고로 또 다른 사고가 연계되어 발생하는 경우의 사고종류 구분을 명확히 하고, 기존 규정된 비해당사건의 정의와 유사한 경우도 비해당사건으로 구분하도록 하며, 재결의 집행방법을 합리적으로 조정하는 등 현행제도의 운영상 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 기관·추진축계·조타장치·속구 손상사고에서 충돌·좌초·전복·화재사고 등과 연계되어 발생하는 경우를 제외함으로써 사고종류 구분을 명확하게 함(안 제13조제1항제1호자목~타목)
- 나. 수리·검사·해체, 계류줄 풀림 등 기존 규정된 비해당사건의 정의와 유사한 경우도 포함되도록 비해당사건의 구분기준을 합리적으로 조정(안 제22조제1항제3호, 제8호)
- 다. 단순 법령 준수 등 조치내용이 명확히 나타나지 않는 명령·요청에 대해서는 조치결과 제출 요청을 하지 않을 수 있도록 하고, 위법사실을 관련기관에 통보 시 재결서에 근거하도록 하는 등 재결의 집행방법을 합리적으로 조정(안 제149조, 제150조)

라. 기존의 「해사안전법」이 「해사안전기본법」으로 전부개정되면서 선박의 항법 및 안전관리체계 등에 관한 사항은 「해상교통안전법」으로 별도 제정됨에 따라 관련 내용을 반영(안 제17조제1항, 제149조제5항, 제150조)

마. 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 동 훈령의 재검토기한 기준일을 2024년 7월 1일로 변경하고자 함(안 제177조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양사고의 조사 및 심판에 관한 사무처리요령 일부개정(안)

해양사고의 조사 및 심판에 관한 사무처리요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제1항제1호자목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 가목부터 사목까지의 결과로 발생한 것은 제외한다.

제13조제1항제1호차목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 가목부터 사목까지의 결과로 발생한 것은 제외한다.

제13조제1항제1호카목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 가목부터 사목까지의 결과로 발생한 것은 제외한다.

제13조제1항제1호타목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 가목부터 사목까지의 결과로 발생한 것은 제외한다.

제17조제1항 중 "「수난구조법」 제12조제1항"을 "「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제15조제1항"으로, "「해사안전법」 제43조제1항"을 "「해상교통안전법」 제43조제1항"으로 한다.

제22조제1항제3호 중 "수리"를 "수리, 검사 또는 해체"로 하고, 같은 항 제8호 중 "단순"을 "계류줄 풀림 등으로 인한 단순"으로 한다.

제23조제2항 중 "조선(造船), 조기(造機)관계자"를 "선박건조관계자, 기

관 등 수리관계자"로 한다.

제34조제1항 단서를 삭제하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "변호인"을 "변호사"로 한다.

제146조제2호를 삭제한다.

제149조제3항 중 "알리면서"를 "알리고 필요시"로 하고, 같은 조 제5항 중 "「해사안전법」"을 "「해상교통안전법」"으로 한다.

제150조 중 "「해사안전법」"을 "「해상교통안전법」"으로, "사실을 알게 된"을 "사실이 재결서에 분명히 적힌"으로 한다.

제177조 중 "2022년 7월 1일"을 "2024년 7월 1일"로 한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제13조(사고의 종류) ① 법 제2조 제1호나목부터 라목까지에 따른 해양사고는 다음과 같이 구분한다.	제13조(사고의 종류) ① ----- ----- ----- -----.
1. 선박에 손상이 생긴 경우 가. ~ 아. (생략) 자. 기관손상: 「선박기관기준」 제2조에 따른 주기관, 보일러, 주요한 보조기관 또는 주기관·보일러·주요한 보조기관 등에 연료·윤활유·공기·냉각수 등을 공급하기 위한 펌프 등 선박추진과 관련된 보기 등이 손상된 것 <단서 신설>	1. ----- 가. ~ 아. (현행과 같음) 자. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. <u>다만,</u> <u>가목부터 사목까지의 결과로 발생한 것은 제외한다.</u>
차. 추진축계 손상: 추진축계, 추진기, 클러치(동력전달장치) 또는 이들의 부속품 등이 손상된 것 <단서 신설>	차. ----- ----- ----- ----- -----. <u>다만, 가목부터 사목까지의 결과로 발생한 것은 제외한다.</u>

카. 조타장치 손상: (유압)조
타장치 또는 키가 손상된
것 <단서 신설>

타. 속구손상: 속구 등이 손상
된 것 <단서 신설>

파.·하. (생략)

2. ~ 4. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제17조(해양사고의 접수) ① 지방
조사관이 「선원법」 제21조,
「도선법 시행규칙」 제28조제
1항, 「수난구조법」 제12조제1
항, 「유선 및 도선 사업법」 제
29조 또는 「해사안전법」 제43
조제1항에 따라 보고 또는 신고
된 해양사고에 관한 보고를 법
제31조제1항에 따라 통보를 받
았거나 법 제32조제2항에 따라
송부를 받았을 때, 제20조제1항
에 따라 이송받았을 때, 그 밖에
해양사고를 인지하였을 때에는
즉시 조사관보로 하여금 해양사

카. -----

- . 다만, 가목부터 사목까
지의 결과로 발생한 것은
제외한다.

타. -----
----. 다만, 가목부터 사목
까지의 결과로 발생한 것
은 제외한다.

파.·하. (현행과 같음)

2. ~ 4. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제17조(해양사고의 접수) ① ----

---- 「수상에서의 수색·구조
등에 관한 법률」 제15조제1항
----- 「해상교통안전법」
제43조제1항-----

고정보시스템에 정보를 입력하게 하여 별지 제1호서식의 해양사고접수 및 처리부를 관리토록 해야 한다.

② ~ ④ (생략)

제22조(비해당사건의 처리) ① 제17조제1항에 따라 접수된 것 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 비해당사건으로 구분한다.

1. 2. (생략)

3. 수리를 위하여 조선소 또는 육지에 계류·입거·상가·양륙 중인 선박에서 발생한 사고

4. ~ 7. (생략)

8. 계류 중인 선박의 단순 실종 또는 통신두절 등에 따라 실종으로 오인된 경우

9. ~ 12. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제23조(조사의 착수) ① (생략)

② 해양사고관계인의 조사범위는 해당 해양사고와 관련된 사람은 물론 증거가 될만한 상태

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제22조(비해당사건의 처리) ① --

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 수리, 검사 또는 해체-----

--

4. ~ 7. (현행과 같음)

8. ----- 계류줄 풀림 등으로 인한 단순 -----

9. ~ 12. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제23조(조사의 착수) ① (현행과 같음)

② -----

를 목격하였을 것으로 여겨지는
선원 또는 여객 등으로 하고 필
요한 때에는 선박소유자, 해양
사고관련자의 가족, 조선(造船),
조기(造機)관계자 및 그 밖의
관계기관 등도 포함시킬 수 있
다.

③ ~ ⑨ (생략)

제34조(변호사의 출석조사 참여)

① 조서관은 해양사고관계인의
신청이 있는 경우에는 변호사
(「변호사법」 제7조에 따라 등
록된 변호사를 말한다. 이하 같
다)를 해양사고관계인의 출석조
사에 참여하게 할 수 있다. 단
만, 「해양사고 특별조사부 운
영지침」에 따른 조사는 그렇지
않다.

② 조서관은 제1항에 따라 변호
사를 출석조사에 참여시키려고
할 경우에는 다음 각 호의 주의
사항을 변호인에게 알려주어야
한다.

1. ~ 5. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

제146조(해기사면허증 등이 서로

----- 선박건조관
계자, 기관 등 수리관계자 ----

--.

③ ~ ⑨ (현행과 같음)

제34조(변호사의 출석조사 참여)

① -----

----- 단
서 삭제>

② -----

----- 변호사-----

1. ~ 5. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제146조(해기사면허증 등이 서로

다를 경우 등의 집행) 재결집행 시 면허행사 해양사고관련자가 소지하고 있는 해기사면허증 또는 도선사면허증이 재결서에 표시된 것과 다른 경우 및 멸실 그 밖의 사유로 현재 가지고 있지 않은 경우에는 다음과 같이 이를 집행한다.

1. (생략)

2. 2종류 이상의 해기사면허증을 가진 사람에 대해서는 해당 해양사고에 원인이 되지 않는 면허증은 이를 집행하지 못함

3. ~ 5. (생략)

제149조(시정 등 권고·명령·요청의 집행) ①·② (생략)

③ 수석조사관은 제2항에 따른 관련자 및 행정기관에 그 확정된 명령·요청을 받은 사실을 알리면서 지정된 기한까지 그 조치결과를 제출하도록 요청해야 한다.

④ (생략)

⑤ 중앙수석조사관은 제4항의

다를 경우 등의 집행) -----

-----.

1. (현행과 같음)

<삭제>

3. ~ 5. (현행과 같음)

제149조(시정 등 권고·명령·요청의 집행) ①·② (현행과 같음)

③ -----

알리고 필요시 -----

-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

공고 상신이 있는 때 또는 중앙
심판원의 시정·개선을 권고하
거나 명하는 재결이 고지된 때
에는 공고조치하고, 사법인의
경우에는 해당 권고서 또는 명
령서의 사본을 지방청 및 한국
선급 등 「해사안전법」에서 정
한 안전관리체제 인증심사 업무
수행기관에 통보해야 한다.

⑥ · ⑦ (생략)

제150조(위법사실의 통보) 담당조
사관은 재결을 집행함에 있어
「해사안전법」, 「선박안전
법」, 「선원법」, 「선박직원
법」, 「선박의 입항 및 출항 등
에 관한 법률」, 「어선법」 또
는 「해양환경관리법」 등 법령
을 위반한 사실을 알게 된 경우
에는 관련기관에 통보해야 한
다.

제177조(재검토기한) 중앙심판원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2022년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를

「해상교통안전법」

⑥ · ⑦ (현행과 같음)

제150조(위법사실의 통보) -----

「해상교통안전법」-----

----- 사실에 재결서에 분명
히 적힌 -----
-----.

제177조(재검토기한) -----

----- 2024년 7월 1
일 -----

말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 해야 한 다.	----- ----- --.
--	--------------------------------